



Besluit

Besluit Holthausen Clean Energy B.V. vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers

Kenmerk	ACM/UIT/126178
Zaaknummer	ACM/17/000209
Datum	27 juli 2017

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 45, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers aan Holthausen Clean Energy B.V..

I. Aanvraag en procedure

1. Op 1 februari 2017 heeft Holthausen Clean Energy B.V. bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een aanvraag voor een vergunning ingediend¹ (hierna: aanvraag).
2. Aanleiding voor deze aanvraag is het voornemen van Holthausen Clean Energy B.V. om [Muzenstraat 41](#) [www.a](#) elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers². [2511 WB Den Haag](#) [070 72](#)
3. Op 2 februari 2017 heeft de ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Holthausen Clean Energy B.V..
4. Op 8 februari 2017 heeft de ACM Holthausen Clean Energy B.V. de kans gegeven de aanvraag aan te vullen. De ACM heeft de beslistermijn opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van de uitnodiging om de aanvraag aan te vullen. Op 2 maart 2017 heeft er bij de ACM een gesprek plaatsgevonden. Vervolgens is er verschillende malen schriftelijk contact geweest.
5. Op 17 juli 2017 heeft Holthausen Clean Energy B.V. alle ontbrekende stukken en informatie aangeleverd die nodig waren voor de beoordeling. Hiermee bevatte de aanvraag van Holthausen Clean Energy B.V. op dat moment de vereiste gegevens en documenten op grond van het 'Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers'³ (hierna: het Besluit). Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft Holthausen Clean Energy B.V. op verzoek van de ACM ook de nodige aanvullende gegevens verstrekt⁴.
6. Op 17 juli 2017 heeft Holthausen Clean Energy B.V. alle vragen over de organisatorische, technische en financiële kwaliteit voldoende beantwoord.

¹ Artikel 95d, eerste lid en artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

² Als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

³ Artikel 2, tweede lid, van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers.

⁴ Artikel 95d, eerste lid sub a, van de Elektriciteitswet 1998.

II. Juridisch Kader

7. Het is verboden om zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A. Dit wordt bepaald in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
8. De minister van Economische Zaken (hierna: de minister) verleent op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 een vergunning aan een aanvrager die voldoende aantoont dat hij:
 - (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen na te komen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998.
9. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'⁵ heeft de minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
10. Bij 'Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013'⁶ heeft de Directie Consumenten van de ACM mandaat en machtiging gekregen om besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 voor zover deze specifiek met consumentenbelangen te maken hebben. De directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten zijn bevoegd om een beslissing te nemen op deze aanvraag.
11. In het Besluit zijn de criteria van artikel 95d, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt. Ook staan hier de inhoudelijke en procedurele regels waaraan een vergunningaanvrager zich moet houden.

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

12. In artikel 3 van het Besluit zijn de criteria van artikel 95d, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt. Op deze criteria gaat de ACM verder in onder het kopje 'Beoordeling' in onderdeel III (zie hieronder).

Inhoud van en procedure voor de aanvraag

13. Een aanvraag moet bij de ACM worden ingediend op grond van artikel 2, eerste lid, van het 'Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers'. In artikel 2 van het Besluit staat welke gegevens de aanvraag tenminste moet bevatten. De ACM vraagt om aanvullende gegevens⁷ als dat voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is.

⁵ Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9333.

⁶ Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9697.

⁷ Artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

III. Beoordeling

Introductie

14. De ACM beoordeelt hieronder of Holthausen Clean Energy B.V. voldoende heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten⁸. De ACM beoordeelt verder of Holthausen Clean Energy B.V. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen na te komen uit hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998.

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

15. In artikel 3, eerste lid, onderdeel a tot en met d, van het Besluit is bepaald wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Programmaverantwoordelijkheid

16. De aanvrager moet voor voldoende lange termijn een erkenning als programmaverantwoordelijke hebben⁹. Als de aanvrager deze programmaverantwoordelijkheid heeft overgedragen aan een contactpersoon, dan moet de contactpersoon deze erkenning bezitten. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. voldoende heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Administratieve organisatie en controle

17. De aanvrager moet¹⁰ een goede algemene en financiële administratie voeren, en zorgen dat hierop een goede interne of externe controle plaatsvindt. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen. De ACM baseert zich hierbij op de gegevens en documenten die de aanvrager heeft aangeleverd en met name op het Assurance-rapport van een onafhankelijke accountant.

Non-faillissement / geen surseance van betaling

18. De aanvrager mag niet in staat van faillissement verkeren en hem mag geen surseance van betaling zijn verleend¹¹. Holthausen Clean Energy B.V. heeft dit voldoende aangetoond aan de hand van een verklaring van de rechtbank Groningen van 10 februari 2017¹².

Financiële kwaliteit

19. Holthausen Clean Energy B.V. heeft bij de aanvraag een prognose gedaan over de ontwikkeling van zijn financiële positie. Hiervan heeft Holthausen Clean Energy B.V. ook bewijzen in de vorm van documentatie en overeenkomsten aangeleverd. De ACM stelt vast dat Holthausen Clean Energy B.V. beschikt over voldoende financiële kwaliteit voor een goede uitvoering van zijn taak.

⁸ Artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 jo. artikel 3 van het Besluit.

⁹

¹⁰

¹¹

¹² Op basis van de registers, als bedoeld in artikel 19 en 222a van de Faillissementswet

Redelijke voorwaarden

20. Een aanvrager hanteert redelijke voorwaarden als deze voldoen aan artikel 3, tweede lid van het Besluit, onderdelen a tot en met d.

Offertes en overeenkomsten/betalingsregeling / regeling voor het opzeggen en ontbinden

21. De aanvrager moet duidelijke offertes en overeenkomsten gebruiken voor de uitvoering van zijn onderneming¹³. Hij moet hierin aangeven welke tarieven hij hanteert en wat de opbouw daarvan is. Daarnaast moet de aanvrager een transparante en redelijke betalingsregeling hanteren en ook een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten¹⁴. Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond dit te doen aan de hand van offertes, overeenkomsten en voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond aan deze vereisten te voldoen.

Klachten- en geschillenregeling

22. De aanvrager moet in staat zijn om klachten en geschillen op adequate wijze te behandelen¹⁵. Holthausen Clean Energy B.V. heeft een goede interne klachtenprocedure laten zien. Ook heeft Holthausen Clean Energy B.V. bewijs geleverd dat het geregistreerd is bij de Geschillencommissie Energie en bij de Geschillencommissie Energie Zakelijk. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond aan de vereisten te voldoen.

IV. Besluit

23. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak. Holthausen Clean Energy B.V. kan redelijkerwijs in staat worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
24. De ACM verleent namens de minister aan Holthausen Clean Energy B.V. een vergunning voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers¹⁶.
25. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Holthausen Clean Energy B.V. blijvend voldoet aan de vereisten voor vergunningverlening. Vinden er wijzigingen plaats in gegevens en documenten die Holthausen Clean Energy B.V. bij de aanvraag had verstrekt, dan geeft Holthausen Clean Energy B.V. die direct op aan de directeur van de Directie Consumenten. Dit geldt voor tenminste de wijzigingen in de documenten en gegevens, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdelen a, d, e, f, van het Besluit. Maar ook voor de overige (aanvullende) gegevens omtrent zijn huidige en verwachte financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.
26. Holthausen Clean Energy B.V. moet jaarlijks zijn jaarrekening aan de directeur van de Directie Consumenten van de ACM sturen. Dit moet gebeuren binnen één maand nadat de jaarrekening is vastgesteld¹⁷.

¹³ Artikel 3, derde lid, onderdeel a, van het Besluit.

¹⁴ Artikel 3, derde lid, onderdeel b en c, van het Besluit.

¹⁵ Artikel 3, tweede lid, onderdeel d, van het Besluit.

¹⁶ Artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers.

¹⁷ Artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek.

27. De minister kan de vergunning intrekken als Holthausen Clean Energy B.V. niet langer meer voldoet aan de wet¹⁸, het Besluit of de voorschriften die bij het Besluit zijn gesteld, of om andere redenen.
28. De openbare versie van dit besluit publiceert ACM op haar website.
29. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bekend is gemaakt¹⁹.

Den Haag, 18 juli 2017

Hoogachtend,
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt,
voor deze:

w.g.

ir. E.J. Hummelen
Teammanager Directie Consumenten

¹⁸ Artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

¹⁹ Artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht.